

1503732-33.2022.8.26.0554
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Lucas Tambor Bueno
Comarca: Santo André
Foro: Foro de Santo André
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/08/2022
... - Assunto:
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 3046957/2022 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ
Autora:
Justiça Pública
Autor do Fato:
ANDERSON GUILHERME AGUINALDO SEIXAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

ALOÍSIO MOREIRA LOPES e ANDERSON GUILHERME AGUINALDO SEIXAS estão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santo André
Foro de Santo André
4ª Vara Criminal
Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503732-33.2022.8.26.0554 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503732-33.2022.8.26.0554 - Controle 952/2022-JE
Classe - Assunto:
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 3046957/2022 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ
Autora:
Justiça Pública
Autor do Fato:
ANDERSON GUILHERME AGUINALDO SEIXAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

ALOÍSIO MOREIRA LOPES e ANDERSON GUILHERME AGUINALDO SEIXAS estão sendo processados como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 23 de junho de 2022, por volta das 17h40min, no cruzamento da rua José Fernando de Medina com a rua Rumenia, nesta cidade e comarca, previamente ajustados, adquiriram e traziam com eles, para consumo pessoal, oito porções de cocaína, substância entorpecente esta que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia, após apresentação de defesa preliminar, foi recebida.

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e ao interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia e estes, via defensor público, pugnaram a absolvição pela atipicidade dos fatos e formularam pedidos subsidiários em relação à dosimetria da pena.

É o relatório.

DECIDO.

De início, cabe salientar que, ao contrário do sustentado pelo ilustre defensor público, o crime de porte de entorpecente para uso próprio foi recepcionado pela Constituição Federal e tem como sujeito passivo a incolumidade pública. Logo, não há falar em punição da autolesão e, via de consequência, a tese defensiva fica repelida.

No que toca ao mérito, a presente ação penal é procedente.

O boletim de ocorrência (fls. 4/6), o termo circunstanciado (fls. 11/14), o auto de exibição e apreensão (fls. 15), o exame químico-toxicológico (fls. 99/101) e a prova oral coligida comprovam a materialidade do crime de porte de entorpecente para uso próprio descrito na denúncia.

A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída aos acusados.

Denota-se que, ao serem interrogados sob o crivo do contraditório, os réus confessaram que realmente foram surpreendidos em poder de pinos de cocaína que seriam por eles utilizados.

A confissão dos réus é séria e está em consonância com o conjunto probatório, já que tanto o policial civil quanto a testemunha Caio César Fernandes confirmaram que os réus foram surpreendidos com pinos de cocaína que seriam por eles utilizados.

Mais é desnecessário para a procedência da ação penal.

Passo à dosimetria da pena.

Com efeito, apesar de reincidentes, os réus confessaram os fatos. Daí, a aplicação da pena de advertência, de forma isolada, se mostra adequada para o caso vertente, até porque os acusados não são reincidentes específicos.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR os réus ALOÍSIO MOREIRA LOPES e ANDERSON GUILHERME AGUINALDO SEIXAS, qualificados nos autos, à pena de advertência, dando-os como incurso no art. 28, caput, e inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Os sentenciados, se insatisfeitos com esta decisão, pese a reincidência deles, por força da pena aplicada, dela poderão recorrer em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA